东莞市成强钢构安装有限公司“5•14” 一般物体打击事故调查报告

2021-07-15 10:00 来源：长洲区应急管理局

2021年5月14日上午8时，梧州市不锈钢制品产业园区内的梧州市永达钢铁有限公司厂区内部发生一起被物体打击造成死亡事故。长洲区应急到通知后，马上派员到现场核查了解情况，组织相关单位人员处理事故现场和做好善后工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《广西壮族自治区安全生产条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，为进一步查明事故因、认定事故性质和责任。2021年5月14日，梧州市长洲区人民政府批准成立了东莞市成强钢构安装有限公司“5·14”事故调查组，调查组由长洲府办公室副主任严英豪、长洲区应急管理局局长陈振广、不锈钢制品产业园区管委会社会服务局局长钟家兴担任组长，和长洲区工信局陆敏副局长应急管理局副局长张坚担任副组长，成员由区应急管理局、区工信局、区人社局、区总工会、园区管委会、公安长洲分局、区司法局、兴龙街道办人员组成（名单详见附件），并邀请长洲区纪委监察委员参与监督事故调查。按照“四不放过、科学严谨”及“依法依规、实事求是、注重实效”调查组对事故进行了现场勘验、查阅资料和调查取证，对相关人员进行询问调查，现已基本查明了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故单位、责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将有关情下：

一、事故概述

（一）事故发生时间

2021年5月14日7时59分左右。

（二）事故发生地点

梧州市不锈钢制品产业园区内的梧州市永达钢铁有限公司厂区

（三）事故发生涉及单位

东莞市成强钢构安装有限公司（在梧州市永达钢铁有限公司内的第三方公司，以下简称：东莞成强公司）

（四）事故类别

一般物体打击事故。

（五）事故伤亡情况

事故共造成1人死亡。死者：朱某升，男，汉族，身份证号码：50023619920804XXXX，住址：重庆市，为东莞市成强钢构安装有限公司员工

（六）事故现场情况

事故现场发生在梧州市永达钢铁100t电弧炉厂区道路旁，道路上停放着一台车牌为湘N23919的吊车，吊车的四个支腿已经放下，吊车吊臂朝方，吊车吊钩垂到地上，吊车副臂在距离吊车大约1米处的地面上，地面上有一摊血迹，血迹周围有一个铁锤，一个扳手，一个钳子，三个插销套。

（七）直接经济损失

至目前为止，该事故已造成直接经济损失约人民币150万元，其中包括受伤人员的抢救治疗费用及对死者家属慰问安抚以及和解协议赔偿支出。

二、事故发生单位基本概况

（一）事故发生单位

东莞市成强钢结构安装有限公司，统一社会信用代码：914419000621362291，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），住所：东镇水南陈屋村，法定代表人：蒋某香，注册资本：叁万圆整，成立日期：2013年3月4日，营业期限：长期。经营范围：钢结构安装服务（依法须项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、事发经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

2021年5月14日，东莞成强公司的工作任务是在梧州市永达钢铁100t电弧炉除尘区域为除尘管道加装钢结构平台。上午约6时30分，公司负责安排施工人员孙某源、郑某逵负责钢结构平台安装工作，罗某刚负责吊车操作，朱某升负责协助另外三人安装钢结构平台。上午大约7点左右吊车吊车开到吊装现场。由于当天安装位置在厂房顶部的管道，因为吊车吊臂伸展长度不够，需加装延伸副臂才能伸展到厂房顶部。吊车驾驶员将吊车位置就离开了现场，由罗某刚，孙某源，郑某逵，朱某升四人为吊车吊臂加装副臂，罗某刚指挥孙某源爬上吊车拔掉固定在吊臂底部的副臂的插销和郑某逵用绳索绑住副臂靠吊车头的一侧用力把副臂拉出来，约拉出来1米左右就拉不动了，副臂尾端还卡在吊车上，孙某源在吊车上用脚蹬副臂时，在一旁的朱某升走到卡住的部位下方查看原因，副臂突然掉下，约600公斤重的吊车副臂迎头砸到朱传升把他重重地压在地上，工友们见状马合力把压在朱传升身上的副臂搬移开，见到朱某升已昏迷不醒，于是马上打电话通知公司负责人朱某成。与此同时，梧州市永达钢铁有限公司领导告，于是马上安排车辆将朱某升送往梧州市中医医院进行抢救，2021年5月14日10时，朱某升经送医抢救无效死亡。

2021年5月14日8时40分，在接到事故报告后，长洲区应急管理局、不锈钢制品产业园区管委会和兴龙街道办事处迅速赶赴现场开展现场应急工作，对事故现场进行勘察和保护，了解事故发生经过及善后处理工作；根据《中华人民共和国安全生产法》及《生产安全事故报告和调查处理条务院第493号令）的相关要求，2021年5月18日，梧州市长洲区人民政府依法成立了事故调查组，对事故进行调查，并协调相关单位妥善处置事故偿和死者家属的安抚工作。

事故发生后，东莞成强公司积极与死者家属沟通，认真配合做好善后处置工作，目前各项善后处置和理赔工作已经完成。

四、事故原因分析及事故性质

（一）事故的直接原因

经调查分析，东莞成强公司作业人员朱某升安全意识淡薄，在未能确保自身安全的前提下（应告知同伴暂停操作后到危险区域外侧查看）擅自危险区域查看情况，以致将自身暴露在危险之中，是导致发生事故致人死亡的直接原因。

（二）事故的间接原因

经调查分析，东莞成强公司公司的安全生产管理制度不完善，未能按要求配备安全管理人员、现场安全监管不到位及公司的安全教育培训不到朱某升安全意识淡薄，在未能确保自身安全的前提下擅自走到工作危险区域查看情况等不安全行为得不到有效制止，是导致事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经调查分析，认定此起事故是东莞成强公司作业人员朱某升安全意识淡薄，在未能确保自身安全的前提下擅自走到工作危险区域查看情况；公生产管理制度不完善，未能按要求配备安全管理人员、现场安全监管不到位及公司的安全教育培训不到位等因素引发的一起生产安全责任事故。

五、事故责任划分及处理建议

东莞市成强钢结构安装有限公司的安全生产管理制度不完善，未能按要求配备安全管理人员、现场安全监管不到位及公司的安全教育培训不到朱某升安全意识淡薄，在未能确保自身安全的前提下擅自走到工作危险区域查看情况等不安全行为得不到有效制止，导致事故的发生，应负此事故任。

（一）有关人员的事故责任如下：

1.东莞市成强钢结构安装有限公司实际负责人朱某成负责公司安全生产工作，未能认真履行职责领导公司有效开展安全生产工作，致使公司安理制度不完善，未能按要求配备安全管理人员、现场安全监管不到位及公司的安全教育培训不到位，应负此事故的主要领导责任。

2.东莞市成强钢结构安装有限公司作业人员朱某升安全意识淡薄，在未能确保自身安全的前提下（应告知同伴暂停操作后到危险区域外侧查看到工作危险区域查看情况，以致将自身暴露在危险之中，导致发生致人死亡事故，应负此事故的直接责任。

（二）处理建议

1.事故责任人朱某升，已在事故中死亡，建议不予追究其责任。

2.建议由长洲区应急管理局会同不锈钢制品产业园区管委会对东莞市成强钢结构安装有限公司进行生产安全事故约见警示。

3.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议由梧州市长洲区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般处二十万元以上五十万元以下的罚款。”对东莞市成强钢结构安装有限公司进行行政处罚。

4.建议由梧州市长洲区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款。”对东钢结构安装有限公司实际负责人朱某成处以2020年年收入百分之三十的行政罚款。

六、事故整改和防范措施

东莞市成强钢构安装有限公司“5·14”一般物体打击事故给人民生命财产造成了较大的损失，教训深刻，此起事故暴露出企业安全管理不到位产管理制度不完善及现场安全监管不到位等问题。为防止类似事故的再次发生，应做好以下几方面工作：

（一）东莞市成强钢构安装有限公司要认真吸取事故教训，要分析事故发生主观和客观原因，针对事故发生暴露出来的问题，认真开展一次安查，对存在的问题及时进行整改。

（二）东莞市成强钢构安装有限公司要切实履行安全生产主体责任。建立健全安全生产管理机构；明确内部安全管理分工和职责；健全内部安章制度；把安全生产责任落实到每一个人。

（三）建设行业主管部门要按“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求对我区建设施工企业开展检查，督促各单位认真落实安全生产主体格按照国家相关法律法规要求配备安全管理人员，认真开展安全生产隐患排查整治工作及从业人员的安全教育培训，切实提高企业从业人员的安全章守纪的自觉性，更好地防范类似生产安全事故的发生。

东莞市成强钢构安装有限公司“5·14”

一般物体打击事故调查组（代）

2021年7月9日